



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.1088 del 25/08/2026

Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLESANO- LIQUIDAZIONE FATTURA N.309/E DEL 31/07/2026 SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2026 COMUNE DI COLLESANO - DITTA CARUTER S.R.L. CON SEDE A BROLO (ME) - CIG B685BB2EDF
CIG:B685BB2EDF

L'Istruttore Amministrativo

Vista la determinazione Sindacale n.6 del 24/04/2025 ad oggetto: Prosecuzione incarico affidato con contratto part time e a tempo determinato ,ai sensi dell'art 110. Comma 1 del D. Lgs 267/2000, di funzionario E.Q. con profilo di “specialista in attività amministrativa” e di posizione organizzativa di responsabile dell'area amministrativa socio assistenziale” con la quale viene prorogato il rapporto di lavoro con l'Avv.to Antonella Porcello mediante contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per 24 ore settimanali ai sensi dell' art 110, comma 1 del D. Lgs 267/2000 di FUNZIONARIO EQ CON PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA con decorrenza dal 28/04/2025 in continuità con le precedenti determinate sindacali e sino al 27/04/2027”;

Premesso:

Che con contratto Rep. 3/2025 del 21/05/2025, Registrato all'Ufficio Territoriale TXZ di Palermo il 04.06.2025 serie 1T n. 19400, è stato affidato alla ditta CARUTER s.r.l. il *servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Collesano* per il periodo 01/06/2025– 31/05/2030;

Vista la determinazione n. 439 del 18/04/2025 di impegno di spesa pluriennale a favore della Ditta CARUTER srl per il periodo 01/06/2025 -31/12/2027;

Vista la fattura n. 309/E del 31/07/2026, prot. n. 11334 del 05/08/2026, emessa dalla Ditta CARUTER s.r.l., con sede a Brolo (ME) P.IVA 0737790830, dell'importo di € 26.207,84 oltre IVA al 10%, per un totale di € 28.828,62 - Servizio mese di Luglio 2026;

Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio del DEC e il certificato di pagamento n. 07/26 del 05/08/2026 del RUP Avv. Antonella Porcello relativo al servizio mese di Luglio 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2026/2028 per la competenza e all'esercizio 2026 per la cassa;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 14/01/2026 con la quale è stato approvato ed assegnato ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie del periodo 2026-2028;

Considerato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Accertato che l'importo richiesto rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina n. 439/2025;

Accertato che, a seguito di istruttoria svolta, la documentazione agli atti d'ufficio è completa e, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto richiesto;

Preso atto che l'art. 3 della L.R. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamenti dei fornitori per garantire la tracciabilità, e che il conto dedicato comunicato dal creditore è quello indicato nell'ambito delle modalità di pagamento;

Dato atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente atto cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente provvedimento;

Visto la verifica di regolarità contributiva della ditta - INPS_51334959 - Scadenza validità 24/10/2026;

Considerato altresì che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debtrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

Visto lo statuto del Comune;

Vista il decreto Legislativo n°267/2000;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in parte narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per le causali in premessa citate

SI PROPONE

- **Di liquidare** e pagare a favore della ditta CARUTER s.r.l. - P.I. 01737790830, con sede legale a Brolo (ME) – la somma di €. 28.828,62 a saldo della fattura n. 309/E del 31/07/2026 per *Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Collesano* – Servizio mese di Luglio 2026;
- **Di imputare** il predetto importo di €. 28.828,62 al Cap. 1278.00 – Miss. 9 Pgr 3- Tit 1- Mac 3 – Cod. U.1.03.02.15.004 del Bilancio di previsione 2026/2028 - Esercizio 2026 – giusto impegno IM-7.01 Determina n. 439/2025-

per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con determinazione n. 439/2025 €. 350.013,02

a) disponibilità impegno anno 2025.....€.	177.041,30
b) liquidazione disposta con presente atto€.	28.828,62
c) economia e/o disponibilità€.	148.212,68

•**Di operare** la ritenuta di €. 2.620,78 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 26.207,84 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

•**Di provvedere** alla liquidazione mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN indicato nella fattura allegata, dando atto che la stessa è soggetta a verifica Equitalia;

•**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;

•**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

•**Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e nel sito informatico comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.

L'Istruttore Amm.vo

Giuseppe Sceusi

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

- Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
- Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	25/08/2026	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONELLA PORCELLO
------------------------------------	------------	--------------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
approvata

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1278	0	28.828,62 €	2026 - IX - 614.01	U.1.03.02.15.004 9.3.1.3	2026

Data di approvazione Visto Contabile 25/08/2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DOTT.SSA PORCELLO ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.